

TÉRMINOS DE REFERENCIA COMPRA ÁGIL

1. REQUISITOS Y CONDICIONES

La presentación de la oferta por parte del PROVEEDOR implica que este ha tomado conocimiento y está de acuerdo con lo establecido en este anexo.

Totalidad del Servicio: el PROVEEDOR deberá ofertar por la totalidad de los bienes o servicios requeridos. El no cumplimiento de lo anterior será causal suficiente de rechazo inmediato de la oferta presentada.

El PROVEEDOR deberá indicar el tiempo de vigencia de la oferta en días corridos.

En el primero llamado se aceptará la oferta más económica que cumpla con los requisitos de Proveedor local y EMT (empresa de menor tamaño), de no existir oferta de un Proveedor Local se adjudicará la oferta más económica solo de EMT, que cumpla expresamente con lo solicitado, aun existiendo ofertas de menor valor que ofrezcan bienes o servicios de forma parcial estas serán rechazadas. Es decir, las ofertas ingresadas competirán solo en valor económico al momento de la adjudicación, cuando estas compitan en igualdad de condiciones con respecto de los bienes o servicios ofertados, de acuerdo a lo requerido por la Delegación de Bienestar Social de Puerto Williams. En caso que la oferta adjudicada no sea la de menor precio, la Delegación fundamentará dicha decisión en la respectiva orden de compra.

Si en la Compra Ágil no se obtienen ofertas en el primer llamado, se publicará un segundo llamado para todo tipo de empresas, y se procederá a adjudicar la oferta más económica sin discriminación alguna.

2. ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS

Serán las indicadas en el detalle de los productos o servicios solicitados de la respectiva compra ágil.

3. ETAPAS Y PLAZOS

La adquisición se realizará en una sola etapa, y se formalizará mediante la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor.

Las cotizaciones presentadas corresponderán a la misma presentada por cada proveedor en la plataforma de Compra Ágil. Por otra parte, cuando la Delegación lo requiera podrá solicitar que los proveedores adjunten una cotización formal adicional.

El plazo de entrega dependerá de lo ofertado por cada proveedor.

El PROVEEDOR tendrá un plazo de 24 horas para aceptar la orden de compra en el portal de compras públicas de acuerdo a lo establecido en el Artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras, la no aceptación de la orden de compra será causal suficiente para revocar el envío de la misma al PROVEEDOR adjudicado y esta podrá ser cancelada, dando así la facultad a la Delegación de Bienestar Social de Puerto Williams para adjudicar al segundo PROVEEDOR que cumpliera con las especificaciones solicitadas en la respectiva Compra Ágil, si existiese.

4. PAGO DE LOS BIENES O SERVICIOS

El PROVEEDOR facturará por los servicios efectivamente entregados. La factura deberá ser extendida, cumpliendo con los requisitos formales establecidos por el Servicio de Impuestos Internos, a nombre de:

|
RAZÓN SOCIAL: DELEGACIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DE PUERTO WILLIAMS
R.U.T.: 61.102.137-2.
DIRECCIÓN: YELCHO S/N PUERTO WILLIAMS.

El pago se hará efectivo por medio de transferencia electrónica, cheque nominativo u otro documento o medio de pago que la DELEGACIÓN estime pertinente, dentro de un plazo de 30 días corridos, contados desde la fecha de recepción conforme de la factura respectiva.

5. PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega ofertado por el PROVEEDOR comenzará a regir desde la aceptación de la orden de compra por parte del proveedor, sin perjuicio de lo dictado en el punto 3. anterior, donde el proveedor tendrá un plazo de 24 horas para aceptar la orden de compra.

El "Plazo máximo de entrega" solicitado en la Compra Ágil solo es de referencia, el plazo que tendrá validez será el indicado por cada PROVEEDOR en la respectiva compra ágil.

Debido a la zona geográfica y el transporte disponible que existe en la región, para poder realizar la entrega de los bienes o servicios en la ciudad de Puerto Williams, el proveedor adicionalmente al plazo de entrega ofertado, tendrá un plazo de 10 días corridos para realizar la entrega.

6. LUGAR DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL SERVICIO.

El lugar de entrega del bien o servicio, será según lo indicado en la Compra Ágil, en el punto donde dice "Dirección de entrega".

Los costos y riesgos que generen la entrega del bien o servicio serán de exclusivo cargo y financiamiento del **PROVEEDOR ADJUDICADO**.

7. GARANTÍAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

Cuando la Delegación lo estime conveniente y en especial en la contratación de servicios, podrá solicitar garantía de fiel cumplimiento para garantizar la correcta ejecución de los trabajos.

Para tal efecto, el PROVEEDOR deberá entregar boleta bancaria, vale vista, póliza de seguro, o cualquier otro documento financiero que asegure su pago eficaz y oportuno.

8. CLÁUSULAS ESPECIALES

8.1 De la Fuerza Mayor:

- a) No será causal para revocar el envío de la orden de compra, el incumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR derivado de una situación que sea posible calificar como fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 del Código Civil.
- b) Se entenderá como Fuerza Mayor, para los efectos del Contrato y de la Orden de Compra, a los hechos imprevisibles a los que no es posible resistir, que no dependen de la voluntad de las Partes y que impiden el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el respectivo Contrato o en la Orden de Compra. Entre otros, se considera constitutivo de Fuerza mayor a los supuestos de catástrofes naturales y actos de gobierno o de autoridad ejercidos por un funcionario público.

8.2 INCUMPLIMIENTO

- a) En caso que el PROVEEDOR incurra en atraso en la entrega del bien o servicio conforme a los plazos considerados para la compra agil, la Delegación de Bienestar Social de Puerto Williams podrá sancionar al PROVEEDOR imponiendo una amonestación en la "FICHA DEL PROVEEDOR" en el sistema de compras públicas, indicando los detalles respectivos de la sanción.